

1501686-69.2021.8.26.0566

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Antonio Benedito Morello

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... já contar com condenação anterior por tráfico (processo nº 0008958-43.2011.8.26.0566 - fls. 346); a grande intensidade da deliberação homicida pela multiplicidade de golpes, revelando personalidade violenta e covarde; que o réu é possuidor de conduta social reprovável por se dar ao uso de drogas e bebidas; o intenso grau do meio cruel empregado pela forma brutal como o delito foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, São Carlos - SP - cep 13560-648

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1501686-69.2021.8.26.0566 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501686-69.2021.8.26.0566

Classe - Assunto

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAN HENRIQUE GOMES

Justiça Gratuita

VISTOS

JHONATAN HENRIQUE GOMES (RG 48775319), foi denunciado e pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso III (emprego de meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, porque no dia 28 de abril de 2021, em horário ignorado do período noturno, numa mata localizada entre as Ruas Soldado Eliseu da Silva com Jorge Constantino de França, bairro Deputado José Zavaglia, nesta cidade e comarca, com emprego de meio cruel e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou, mediante uso de arma branca, Thales Sant'Ana dos Santos, conforme exame necroscópico juntado às fls. 121/126.

Na data de hoje, submetido a julgamento do Tribunal do Júri, os Senhores Jurados não acolherem a tese da legítima defesa própria que foi defendida em plenário e negaram a absolvição do réu. Rejeitaram também a tese do homicídio privilegiado

pela violenta emoção e reconheceram as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Atendendo a essa decisão do Conselho de Sentença passo a fixar a pena.

Observando todos os elementos formadores do artigo 59, do Código Penal, em especial que o réu não tem bons antecedentes por já contar com condenação anterior por tráfico (processo nº 0008958-43.2011.8.26.0566 - fls. 346); a grande intensidade da deliberação homicida pela multiplicidade de golpes, revelando personalidade violenta e covarde; que o réu é possuidor de conduta social reprovável por se dar ao uso de drogas e bebidas; o intenso grau do meio cruel empregado pela forma brutal como o delito foi praticado, de queimar a vítima ainda viva e decepar o seu pênis, indo muito além da causa qualificadora reconhecida, denotando perversidade e grande desprezo pela vida humana, tudo a merecer um juízo de reprovabilidade maior na ação praticada; que duas foram as qualificadoras reconhecidas, situação que torna mais intensa a conduta delituosa, devendo uma delas servir como circunstância agravante ou judicial (STF, HC nº 99.809, rel. Min. Dias Toffoli; HC nº 80.771, rel. Min. Moreira Alves; HC nº 85.414, rel. Ellen Gracie; STJ - HC nº 96.236, el. Min. Laurita Alves; HC nº 70.594, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; HC nº 178.982, rel. Min. Haroldo Rodrigues); considerando finalmente a necessidade de uma resposta que seja suficientemente e adequada para a reprovação e prevenção da ação cometida, impõe-se a exasperação da pena nesta primeira fase, estabelecendo-a em 17 anos de reclusão. Na segunda fase, mesmo presente a agravante da reincidência (processo nº 0005208-28.2014.8.26.0566 - fls. 345/346 - condenação não considerada na primeira fase), mas existindo em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, promovo a compensação das circunstâncias e deixo de impor modificação nesta fase, tornando definitiva a pena estabelecida por inexistir outras causas modificadoras.

CONDENO, pois, JHONATAN HENRIQUE GOMES à pena de dezessete (17) anos de reclusão, por ter transgredido o artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Considerando a quantidade da pena imposta (art. 33, § 2º, "a", do CP), inclusive por se tratar crime hediondo, o réu iniciará o cumprimento no regime fechado, único possível para a hipótese.

Nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, porque continuam presentes os requisitos da preventiva e, se aguardou preso o julgamento, com maior razão assim deve continuar agora que está condenado, evitando também a possibilidade de fuga para frustrar a execução da pena.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deixo de responsabilizá-lo pelo pagamento da taxa judiciária porque é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Dá-se a presente por publicada em plenário.

São Carlos, Sala Secreta das Decisões do Tribunal do Júri, aos 06 de abril de 2022, às 19h15.

ANTONIO BENEDITO MORELLO
JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO

JÚRI

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA